

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 18/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cordel de Albacete en el término municipal Castellar de Santiago, provincia de Ciudad Real. [2026/7075]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de Albacete, sita en el término municipal de Castellar de Santiago, provincia de Ciudad Real, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cordel de Albacete, sita en el término municipal de Castellar de Santiago, (Ciudad Real), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 20 de mayo de 1959, figurando con una anchura legal de 37,61 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto.- Con fecha 11 de junio de 2024, el técnico de la Junta, Cándido Santos Jiménez, analizados los antecedentes legales y técnicos, redacta la memoria justificativa y propone el acuerdo de inicio del procedimiento de deslinde. Con fecha 14 de junio de 2024, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acuerda el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a D. Cándido Santos Jiménez como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El inicio de las operaciones materiales de deslinde, establecido para el día 17 de junio de 2024, se hace público el día 28 de junio de 2024 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 124, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamientos de Castellar de Santiago y Santisteban del Puerto, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación con las correspondientes certificaciones de 4 de agosto de 2024 y 24 de diciembre de 2024 respectivamente.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido y otros afectados, procediéndose a dar la publicidad establecida para estos casos.

Sexto. - Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía pecuaria con la colocación de 152 piquetes. Se asigna números pares del 2 al 142 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y a los piquetes en la margen izquierda, números impares del 1 al 141.

- Comienza la operación material de apeo del deslinde con la exposición por parte del Ingeniero operador del contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se efectúa en la fecha prevista en el anuncio, el 17 de septiembre de 2024 en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Néstor Polo Martín de Lucía como representante de Tragsatec; D. Cándido Santos Jiménez Ingeniero operador y representante de la Administración, así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

- Se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cordel de Albacete, en el término municipal de Castellar de Santiago, para así recorrer el perímetro de la misma. El piquete nº1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, coincide con el mojón nº 19 del amojonamiento de la Cañada Real

de los Serranos, situado en el límite de las parcelas 3 del polígono 22 de Castellar de Santiago. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con X 472.932,15 e Y 4.259.134,69. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº2, situado junto a la valla delimitadora del Municipio de Castellar de Santiago con Santisteban del Puerto y cuyas coordenadas UTM son X 472.986,37 e Y 4.259.107,49.

- El tramo deslindado comprende desde el mojón nº 19 de la Cañada Real de los Serranillos, discurriendo en sentido general en dirección de oeste a este hasta llegar al término municipal de Torre de Juan Abad donde se encuentra el final del tramo deslindado con la colocación del piquete nº 141 en la margen izquierda en las coordenadas UTM X 478.487,69 e Y 4.261.273,76 y el piquete nº 142 en la margen derecha en las coordenadas UTM X 478.489,14 e Y 4.261.235,92.

En el transcurso del acto de apeo de deslinde fueron compareciendo colindantes de los cuales realizaron alegaciones durante el acta:

- MAP y ASR, en representación de los herederos de VRA.
- MCBV en representación del Ayuntamiento de Castellar de Santiago.
- MMS, en representación de Adin Inversiones 95 SL.

Los demás titulares se ausentaron antes de la finalización del apeo sin hacer ninguna alegación.

- Durante el apeo se constataron un total de 44 posibles intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones, al igual que el listado de titulares colindantes, se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde. En el estudio del trazado no se detectaron ocupaciones.

- Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. Se dejan colocados 152 piquetes hasta la línea del término con Torre de Juan Abad. En total, el tramo deslindado tiene una longitud de 7.033 m, una anchura de 37,61 m y una superficie aproximada de 30,89 hectáreas.

Séptimo. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real hace público el anuncio de exposición pública y audiencia de la Proposición de deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de Albacete en el término municipal de Castellar de Santiago mediante notificación de 18 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 231, de fecha 28 de noviembre de 2024. Del mismo modo se dio trámite de audiencia del deslinde y se notificó este anuncio a los Ayuntamientos de Castellar de Santiago, Santisteban del Puerto, a las Comisiones Locales de Pastos, a las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y Guadalquivir, a la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a varias organizaciones agrarias y asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados cuyo domicilio era conocido, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Castellar de Santiago y Santisteban del Puerto acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedido con fecha 4 de agosto de 2024 y Certificado del 24 de diciembre de 2024 respectivamente.

En el DOCM nº 182 de fecha 19 de septiembre se publica notificación de 28 de agosto de 2024 de intento de notificación de anuncio de fecha 17 de junio de 2024 del deslinde a posibles interesados y titulares colindantes y su correspondiente aviso de publicación en el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE).

En el BOE nº 230 de 23 de septiembre de 2024 se publica anuncio de notificación de procedimiento de deslinde de 28 de agosto de 2024 por el que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva y sin que ésta haya sido posible efectuarse, se procede a publicar el anuncio de fecha 17 de junio de 2024

Con fecha 18 de diciembre de 2024 se remite notificación al BOE para publicación del contenido del Anuncio sobre su exposición pública y audiencia en la que se incluyen las personas interesadas a las que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva, esta no se ha podido practicar.

Se publica en el BOE nº 7 de fecha 8 de enero de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que, intentada la notificación del anuncio de 18 de noviembre de 2024, no haya podido practicarse, referente al inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de Albacete, en el término municipal de Castellar de Santiago propuesto por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

Octavo. - Durante el periodo de información pública de la Proposición de Deslinde se presentaron las siguientes alegaciones, las cuales, una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico aparte, se proponen que sean desestimadas.

- El Ayuntamiento de Castellar de Santiago aporta documentación gráfica, oficial y oficiosa que afirma justificar discrepancias en el inicio del deslinde y con la que se propone la modificación parcial del trazado deslindado.
- MMS en representación de Adin Inversiones 95 S.L. aporta estudio cartográfico y otra documentación catastral y planimétrica con la que muestran su disconformidad con el trazado propuesto, en concreto en relación con el piquete nº 121 afirmando que el trazado que actualmente utiliza el ganado no coincide con el real.

Noveno. - Con fecha 1 de julio de 2025 el Ingeniero operador redacta el Informe del expediente de deslinde.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, con fecha 2 de julio de 2025 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimer. - Con fecha 5 de agosto de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimosegundo. - Con fecha 16 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos. - La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Castellar de Santiago, el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 del Título II, Capítulo II de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha que define los actos de Deslinde de las vías pecuarias.

Tercero. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, formulándose alegaciones por parte del Ayuntamiento de Castellar de Santiago y las presentadas por los representantes de Adin Inversiones 95 S.L. Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador de 24 de marzo de 2025 validado por los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en fecha 1 de abril de 2025 son desestimadas en base a que:

- 1.- El único documento válido que determina la existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria es el Proyecto de Clasificación de cada término municipal.
 - 2.- El Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias en el término municipal de Castellar de Santiago aprobado por Orden Ministerial de 20 de mayo de 1959, goza de carácter firme.
 - 3.- El trazado ha sido minuciosamente estudiado con toda la documentación existente, fotografías aéreas, planos antiguos y actuales de diversas fuentes, junto con abundante documentación cartográfica, histórica y administrativa, ayuda de los Agentes Medioambientales competentes y colaboración de ganaderos que en conjunto corroboran la idoneidad del trazado del cordel presentado.
 - 4.- La información aportada en todas las alegaciones no contradice en ningún caso el trazado propuesto.
- Por todo ello, dados los preceptos legales y técnicos se informa desfavorablemente las alegaciones y solicitudes presentadas por los alegantes.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 7.033 metros, con una anchura de 37,61 m y una superficie de 30,89 hectáreas, detectándose 44 intrusiones.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar el Deslinde de este tramo de la vía pecuaria Cordel de Albacete, en el término municipal de Castellar de Santiago, provincia de Ciudad Real, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo I de este informe, con las coordenadas UTM (ETRS89, huso 30) que definen el tramo resultante.

Provincia: Ciudad Real

Término Municipal: Castellar de Santiago

Vía Pecuaria: Cordel de Albacete

Longitud deslindada: 7.033 metros.

Anchura: 37,61 metros.

Superficie deslindada: 30,89 hectáreas.

Dirección principal: este-oeste.

Coordenadas UTM inicio: X 472.932,15; Y 4.259.134,69

Coordenadas UTM final: X 478.479,14; Y 4.261.235,92

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 18 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de estaquillas cordel de Albacete. (Castellar de Santiago) coordenadas UTM - (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Nº EST.	X	Y
001	472932,15	4259134,69
002	472986,37	4259107,49
003	473005,31	4259148,87
004	473016,49	4259112,8
005	473054,2	4259170,59
006	473074,59	4259138,61
007	473096,89	4259207,84
008	473116,57	4259175,25
009	473231,38	4259259,84
010	473248,11	4259226,1
011	473250,04	4259271,32
012	473279,49	4259245,41
013	473279,94	4259337,56
014	473316,98	4259328,45
015	473280,96	4259355,03
016	473317,98	4259345,71
017	473294,27	4259383,67
018	473324,97	4259360,76
019	473337,08	4259421,5
020	473355,67	4259387,88
021	473448,48	4259454,3
022	473460,11	4259418,63
023	473500,45	4259472,92
024	473521,62	4259440,67
025	473535,62	4259510,45
026	473569,26	4259491,5
027	473541,95	4259533,07
028	473574,84	4259511,45
029	473564,66	4259551,45
030	473583,43	4259518,4
031	473598,56	4259563,93
032	473617,23	4259530,84
033	473648,44	4259603,85
034	473676,14	4259577,99
035	473689,32	4259662,79
036	473723,93	4259646,89
037	473695,63	4259687,05
038	473730,6	4259672,55
039	473713,97	4259718,24
040	473738,56	4259686,07
041	473745,71	4259726,89

042	473764,77	4259693,22
043	473779,32	4259759,08
044	473796,3	4259723,42
045	473807,75	4259762,65
046	473827,06	4259727,29
047	473834,42	4259792,89
048	473848,09	4259757,42
049	473866,61	4259799,68
050	473886,78	4259765,63
051	473884,61	4259820,6
052	473902,85	4259784,3
053	473914,81	4259822,74
054	473926,72	4259785,99
055	473993,61	4259863,57
056	474014,74	4259832,14
057	474026,74	4259893,32
058	474056,63	4259869,76
059	474057,5	4259950,25
060	474096,97	4259944,4
061	474051,46	4259979,87
062	474090,24	4259977,36
063	474097,99	4260101,28
064	474125,03	4260072,47
065	474109,39	4260106,55
066	474136,62	4260077,84
066'	474146,08	4260095,71
067	474123,84	4260148,53
068	474157,51	4260130,81
069	474157,17	4260188,36
070	474189,33	4260168,05
071	474190,91	4260251,71
072	474226,06	4260236,58
073	474198,07	4260286,01
074	474232,94	4260269,55
075	474259,62	4260384,91
076	474291,47	4260364,81
077	474407,49	4260576,86
078	474439,3	4260556,7
079	474477,46	4260713,33
080	474506,43	4260687,62
081	474609,39	4260803,94
082	474644,94	4260786,02
082'	474648,78	4260801,43
083	474586,17	4260896,44
084	474623,39	4260902,18
085	474583,6	4260960,8

085'	474598,42	4260981,98
086	474620,63	4260948,22
087	474720,98	4261008,08
088	474741,78	4260974,35
088'	474758,39	4260994,65
089	474728,26	4261070,29
090	474764,86	4261060,44
091	474789,92	4261212,37
092	474820,72	4261189,16
093	474920,17	4261319,64
094	474936,57	4261284,56
095	474992,47	4261332,95
095'	475006,36	4261331,1
096	474992,68	4261295,08
097	475133,56	4261249,95
098	475116,6	4261216,29
099	475323,62	4261176,92
100	475316,55	4261139,46
101	475469,55	4261176,01
102	475467,21	4261138,53
103	475724,29	4261145,66
104	475733,48	4261108,55
104'	475748,81	4261115,44
105	475786,38	4261221,03
106	475825,43	4261209,45
107	475777,13	4261305,14
107'	475787,82	4261324,07
108	475815,58	4261296,43
109	475913,24	4261409,02
110	475928,49	4261374
111	476089,67	4261448,36
112	476096,16	4261411,39
113	476266,51	4261472,21
113'	476286,61	4261466,16
114	476265,64	4261433,25
115	476421,33	4261362,18
116	476405,8	4261327,61
116'	476416,52	4261324,29
117	476618,16	4261376,07
118	476619,08	4261338,57
119	476848,51	4261392,32
120	476852	4261354,99
121	476958,41	4261400,08
122	476958,78	4261362,51
123	477159,51	4261389,89
124	477158,26	4261352,41

125	477451,41	4261375,1
126	477449,05	4261337,68
127	477600,17	4261367,57
128	477594,56	4261330,3
129	477755,08	4261328,29
130	477748,93	4261291,17
131	477932,81	4261283,23
132	477923,59	4261246,88
133	478028,83	4261258,83
134	478029,9	4261220,01
134'	478052,67	4261227,06
135	478070,17	4261285,29
136	478079,17	4261246,53
137	478248,26	4261265,11
138	478246,81	4261227,54
139	478369,96	4261269,51
140	478371	4261232,02
141	478487,69	4261273,76
142	478479,14	4261235,92
